

“09·11” 福田区妇儿医院建设项目工地 死亡事故调查报告

福田区人民政府：

2021年9月11日15时10分许，福田区香蜜湖街道安托山一路福田区妇儿医院建设项目工地发生一起事故，造成1人死亡。

2021年9月15日，福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、区住房和建设局为成员单位的事态调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、工程名称、概况及情况

（一）工程名称：福田区妇儿医院建设项目工程

（二）工程概况：福田区妇儿医院建设项目位于深圳市福田区安托山一路东侧、侨香三路南侧、深圳南天电力有限

公司北侧。项目建设内容为新建一所规模为 800 张床位的三甲医院,占地面积约 17436.93 平方米,总建筑面积约 142628 平方米,其中地上建筑 106581 平方米,地下建筑 36047 平方米,局部四层地下室,建筑总高度不超过 90 米,结构形式为框架剪力墙。2020 年 11 月 25 日,该项目取得福田区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》(工程编号:2018-440304-84-01-70155902)。该项目于 2020 年 12 月 1 日正式动工,现项目主体结构进度完成了 60%。

二、事故相关单位、人员等情况

(一) 建设单位:深圳市福田区建筑工务署

2018 年 1 月 11 日,福田区政府区长工作会议决议,鉴于医疗建筑工程的工艺流程较复杂,专业分包项目繁多,考虑到华润置地有限公司在建设综合性医院上有较强的实力,会议同意将福田区妇儿医院建设工程项目直接委托华润置地有限公司代建。2018 年 1 月 25 日,深圳市建设工程交易服务中心核发《中标通知书》明确华润置地有限公司为该项目代建单位。华润置地有限公司授权其全资子公司“华润(深圳)有限公司”对其承担的代建项目进行管理。

2018 年 9 月 19 日,深圳市福田区建筑工务署与华润(深圳)有限公司签订了《福田区妇儿医院建设工程项目代建合同》(合同工程编号:FTJG-FEYY-QT2018157)。

合同协议书

深圳市建设工程委托代建合同

工程名称: 福田区妇幼保健院建设工程项目
工程地点: 深圳市福田区
合同编号:
委托 人: 深圳市福田区建筑工务局
代 建 人: 华润(深圳)有限公司
签 订 日 期: 二〇一八年11月17日

深圳市福田区建筑工务局（以下简称“委托人”）为实施 福田区妇幼保健院建设工程项目（项目名称），已接受 华润（深圳）有限公司（以下简称“代理人”）对该项目代建投标。委托人和代理人共同达成如下协议。

1. 本协议与下列文件一起构成合同文件:
- (1) 中标通知书;
 - (2) 投标函及投标函附录;
 - (3) 专用合同条款;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 描述代建项目的书面文件;
 - (6) 代建管理费清单;
 - (7) 代建项目建议书;
 - (8) 代建项目实施计划;
 - (9) 其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以专用合同条款约定次序在先者为准。
3. 签约合同价: _____
- _____ 上述两项费用最终均以发改委批复算为准。
4. 首席责任人: 李志强; 勘察主要责任人: 李志强; 设计主要责任人: 尹刚; 造价主要责任人: 张大川; 采购主要责任人: 徐越; 施工监理主要责任人: _____。(以项目实际情况为准)
5. 代建项目管理目标:
- (1) 投资估算金额: 人民币(大写) _____(¥ _____), 概算不得超过此金额的 _____%。代建人应在代建前期的全部设计文件完成后 _____天内提交保证最大工程费用报告, 保证最大工程费用

第 1 頁 共 76 頁

日止,总工期为 1581 日历天。

④反腐保廉目标：严格遵守国家和省市区有关反腐保廉规定。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向代建人支付合同价款。

8. 代建期限

(1) 代建人前期代建管理计划开始时间: 2018年5月1日, 计划完成时间: 2019年10月31日;

(2) 代建人建设实施计划工程开工时间: 2019年1月1日 ; 计划项目竣工验收时间: 2023年4月30日 ;

9. 本协议书一式 拾贰 份, 合同双方各执 陆 份,

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同文件的组成部分。

委托人: 深圳市福田区建筑工务局
(公章)

法定代表人
(签字)

2018年9月19日

代建人: 华润(深圳)有限公司
(公章)

法定代表人/委托代理人：
(签字)

____年____月____日

第 2 页 共 20 页

(二) 代建单位：华润（深圳）有限公司

该公司统一社会信用代码为 91440300100018574B，注册号为 440301503253165，法定代表人孔小凯，类型为有限责任公司，成立于 2000 年 11 月 13 日，地址位于深圳市罗湖

区宝安南路 1001 号华瑞大厦 7 楼，经营范围是在宗地号为 H102-0033、0034、0037、0038 的地块上从事房地产开发及经营；经营管理酒店（仅限分支机构经营）；附设商务中心；物业管理；国际经济、科技信息咨询及技术交流等。



（三）施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91430000183764483Y，注册号为 430000000017008，法定代表人田卫国，类型为有限责任公司，成立于 1981 年 4 月 8 日，地址位于湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号，经营范围为承接建筑工程、公路、铁路、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装饰装修、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业

工程设计；提供建设工程相关的技术服务。该公司持有住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包壹级等。



2020 年 9 月 28 日，华润（深圳）有限公司与中国建筑第五工程局有限公司签订了《福田区妇儿医院建设项目施工总承包合同》（合同编号：CRCSZ-FTFY-SG-20001），工程名称为福田区妇儿医院建设项目施工总承包，工程承包范围包括但不限于主体结构工程、砌体工程、钢结构工程、粗装修工程、防火门工程、防水工程、保温工程、屋面工程、人防工程等。工程地点位于深圳市福田区安托山一路东侧、侨香三路南侧、深圳南天电力有限公司北侧。2020 年 11 月 30 日，中国建筑第五工程局有限公司任命邢成国为福田区妇儿医院建设项目施工总承包工程的项目经理，其持有中华人民共和国建设部颁发的国家一级注册建造师证（注册证书编号：

00377893)

合同编号: CRCSZ-FTFY-SC-20001

【福田区妇儿医院建设项目施工总承包】

施工总包合同

发包人(甲方): 华润(深圳)有限公司
承包人(乙方): 中国建筑第五工程局有限公司

2020年【9】月

工程地点：深圳市福田区红树山—海东侧、海旁二侧南侧。深圳市公共汽车有限公司
工程内容：本项目位于深圳市福田区红树山—海东侧、海旁二侧南侧，由深圳市公共汽车有限公司、智业设计技术有限公司、恒安公司建设，占地面积约 17.93 万平方米，新建建筑面积 142782 平方米，其中地上建筑面积 138181 平方米，地下建筑面积 3969 平方米，另增加绿化工程，建筑及构筑物投资 96 万，本项目总投资 102 万元，本次共有 1 栋房屋出租 625 个床位 321 个。

工程立项批准文号：皖发改农【2015】471号

二、工程承包范围

[illegible]

1. 搭建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
砌筑与安装工程	☐	管道安装工程	☐
地基与基础工程	☐ 桩基类型: ____ ☐ 桩径: ____ 数量: ____	通风空调工程	☐ 空调面积: ____ 平方米 ☐ 设计冷负荷: ____ 瓦特
给排水工程	☐ 管道工程 ☐ 卫生洁具	室外环境工程	☐
装饰、装修工程	☐ 油漆工程 ☐ 壁纸: ____ 平方米	电气工程	☐ 电机 ____ 部 ☐ 自控装置 ____ 套
照明及弱电工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数 ____ 户 ☐ 灶具 ____ 具

(13) 已标价工程量清单。

(14) 工程质量保修书;

发件人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、商务谈判凭证等书面文件及创成合同的其他文件均属本合同的一部分。

七、词语含义

本格式中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1. 承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同约定的全部义务。

2. 发包人向承包人承诺, 按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式 拾贰 份, 出租人 肆 份, 承租人 叁 份,

十、合同生效

合同订立时间: 2000 年 9 月 28 日

合同订立地点: 深圳

本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。

(轉手風)

(本机为繁体页，无正文)

发起人:

佳 月

法定代表人

香港代理人，

車 庫

48 529

正自備在

井戸 雄吉

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

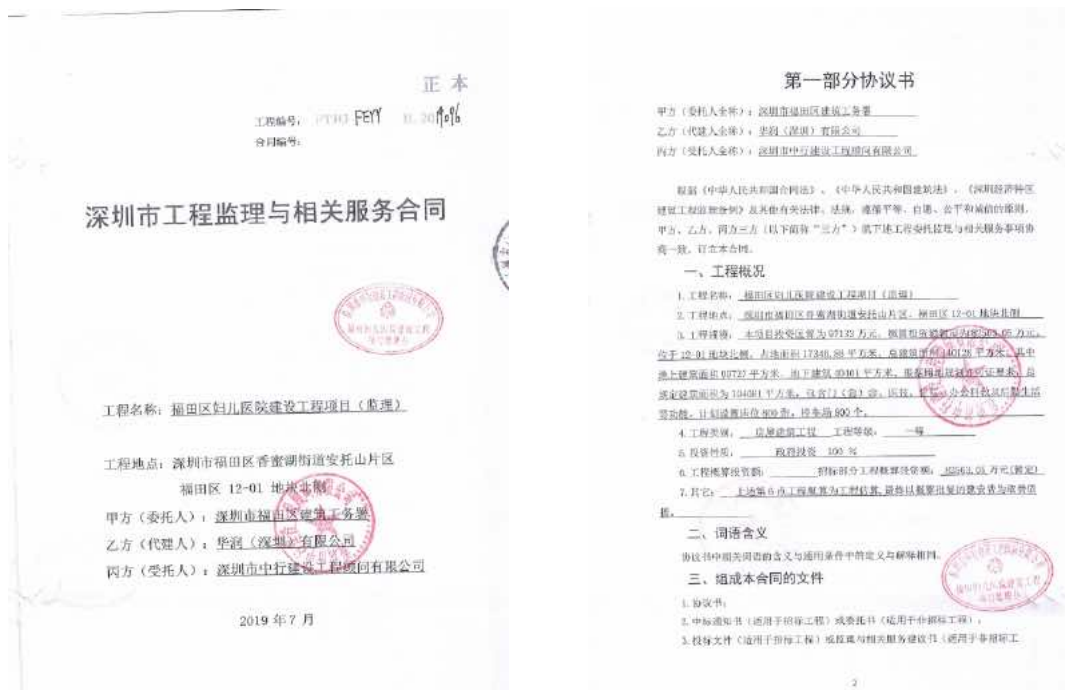
(四) 监理单位: 深圳市中行建设工程顾问有限公司

该公司的统一社会信用代码为 914403001922046212，注册号为 440301102794469，法定代表人系尚斌乾，类型为有限责任公司，成立于 1992 年 1 月 23 日，地址位于深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦 28D，经营范围是建设工程

监理；项目管理与咨询；工程造价咨询；工程技术咨询；招标代理等。该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的资质证书，资质等级为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等。



2019 年 7 月，深圳市福田区建筑工务署、华润（深圳）有限公司与深圳市中行建设工程顾问有限公司等三方单位签订了《深圳市工程监理与相关服务合同》（工程编号：FTJFFEYY-JL2019096），工程名称为福田区妇儿医院建设工程项目（监理），工程地点位于深圳市福田区香蜜湖街道安托山片区（福田区 12-01 地块北侧）。福田区妇儿医院建设项目施工总承包的项目总监原是李道远，2021 年 7 月 19 日深圳市中行建设工程顾问有限公司变更谢豹为项目的项目总监，谢豹持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《监理工程师注册执业证书》（注册证书编号：44005724）。



(五) 脚手架施工专业分包单位：深圳市哲昊建筑有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300MA5GHXXB38，法定代表人颜宁，类型为有限责任公司，成立于 2020 年 12 月

14 日，地址位于深圳市宝安区西乡街道蚝业社区宝安互联网产业基地 A 区 6 栋 7 栋 6706，一般经营项目是：建筑劳务分包；建筑材料的租赁与销售；建筑工程机械设备租赁；建筑效果图设计；建筑企业管理与技术服务，许可经营项目是：建筑工程设计与施工；土石方工程、体育场地设施工程、市政公用工程、机电工程、地基基础工程、钢结构工程、模板脚手架工程等。该公司持有深圳市住房和建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344436143），资质等级为模板脚手架专业承包不分等级。



2021 年 7 月上旬，深圳市哲昊建筑有限公司中标福田区妇儿医院建设项目施工总承包工程的脚手架工程施工项目。7 月 23 日，中国建筑第五工程局有限公司与深圳市哲昊建筑有限公司签订了《福田区妇儿医院建设项目施工总承包工程中的脚手架工程施工专业分包合同》，合同约定承包范围为

项目的脚手架、临边洞口、高处作业等进行抽查，督促责任单位落实安全防护措施，强化工人培训教育，防范高处坠落等有关事件发生。在2020年12月29日、2021年4月8日、4月29日、6月10日、6月25日、7月21日、8月13日、8月19日，安监站多次执法文书中提到脚手架防护、工人教育、临边洞口防护、安全带佩戴等事项，要求相关责任单位完成整改闭合。

（五）事故相关人员情况

1、何某富（死者），男，汉族，35岁，云南省临沧市人，系深圳市哲昊建筑有限公司劳务人员，工种为普工。

2、颜某，男，汉族，30岁，福建省仙游县人，系深圳市哲昊建筑有限公司的法定代表人，福田区妇儿医院建设项目脚手架施工专业分包单位的现场负责人。

3、邢某国，男，汉族，45岁，湖南省石门县人，系中国建筑第五工程局有限公司派驻福田区妇儿医院建设项目的项目经理。

4、谢某，男，汉族，50岁，湖北省赤壁市人，系深圳市中行建设工程顾问有限公司派驻福田区妇儿医院建设项目的项目总监。

三、事故发生经过及现场救援

（一）事故经过

1、事故发生经过

2021年9月11日下午，脚手架专业分包单位深圳市哲

昊建筑有限公司外架班组长周某安排普工何某富在福田区妇儿医院建设项目的B栋7楼内进行外架零星材料的清理规整、修补外架缺口等工作。15时08分许，位于C栋四楼的钢筋班组劳务工人李某涛在现场捆扎钢筋时听到身后有异响并随之赶往查看，发现一工人疑似高坠后落在C栋4层楼板处，后查证此人为何某富。

（二）应急救援及现场处置情况

现场施工员赵某得知情况后随即电话上报项目相关负责人，15时11分许，项目安全主任黄某拨打深圳市恒生医院急救电话，约15时30分许，深圳市恒生医院的“120”车到达现场并将伤者送往该医院进行检查救治，19时10分许何某富经医院抢救无效死亡。随后，项目部将事故信息上报福田区建筑工务署。19时46分，接区总值班室报，福田区应急管理局、福田区住房和城乡建设局、香蜜湖街道办、香蜜湖派出所等单位立即派员前往事故现场进行调查。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成1人死亡。2021年10月22日，广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2021]病鉴字第0170号），鉴定意见为“被鉴定人何某富系因胸腹腔脏器损伤致创伤性、失血性休克死亡”。

广东中一司法鉴定中心 司法鉴定意见书

编号：粤中一鉴[2021]司法鉴定第0170号

一、基本情况

委托人：深圳市公安局香蜜湖派出所

委托事项：死亡原因鉴定

受理日期：2021年9月17日

鉴定材料：1.何明富尸体一具（JC-FB-2021-0170-1）；

2.深圳恒生医院病历一份（JC-FB-2021-0170-2）。

二、基本案情

据司法鉴定委托书记载：2021年9月11日15时10分许，何明富在安托山一路福田医院建设路B栋7层施工现场工作期间，从7层坠落至C栋4层，后送往深圳市恒生医院抢救。于2021年9月11日19时15分宣告抢救无效死亡。

现深圳市公安局香蜜湖派出所委托本中心对何明富的死亡原因进行鉴定。

三、资料摘要

据深圳恒生医院住院病历（住院号：197817）记载：

入院日期：2021年9月11日17:04；死亡日期：2021年9月11日19:12。

入院情况：患者因“高处坠落至全身多处损伤伴疼痛2小时余”入院。体格检查：……胸廓基本对称，右肺听诊呼吸音减弱，左肺呼吸音正常，右胸壁可见肋骨骨折及少量皮下气肿，双肺听诊呼吸音正常，双肺肺门清晰，左肺下界位于锁骨中线第六肋间，肝中线下第八肋间，脾脏位于左肋下。……

入院，后抢救无效于当日19:12死亡。根据尸体检验，被鉴定人存在双肺挫伤，右肺严重挫裂伤，心包破裂，脾脏，心脏挫伤，以及肝破裂。右肾挫裂伤等严重胸腹部脏器损伤，并有双侧胸腔积血（左侧300ml，右侧900ml），腹腔积血（950ml），腹部血肿等大量出血的客观征象，即被鉴定人符合因胸腹部脏器损伤致创伤性、失血性休克死亡。

2.根据尸表检验，被鉴定人腰背部及四肢等处见散在擦伤、挫伤等，解刨检验见其多发肋骨骨折，脾、肝、肾挫裂伤，心包破裂，胸腔积血等，损伤整体呈现为外伤性内伤的损伤特征，符合遭受巨大钝性外力作用所致（如高坠）。

六、鉴定意见

被鉴定人何明富系因胸腹部脏器损伤致创伤性、失血性休克死亡。

七、附件

1.检验照片5页；2.司法鉴定许可证及司法鉴定人执业证2页。

（以下无正文）

司法鉴定人：主任法医 邢树立

司法鉴定人执业证号：440314201017

司法鉴定人：副主任法医 朱小明

司法鉴定人执业证号：440317201025

司法鉴定人：法医助理 李国栋

司法鉴定人执业证号：440321201058

二〇二一年九月十四日

声明：1.此鉴定书系依据提供的材料/文书有关。

2.未经本机构批准，不得复制或篡改鉴定书（含全文扫描件）。

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为110万元，主要为一次性工亡补助金、丧葬费补助金、一次性供养亲属抚恤金和因工死亡补助金等。

协议书



乙方：伍德林，男，汉族，1952年5月22日出生，住：云南省临沧市云县栗树乡大村上河自然村。身份证号：533523195205221220。系何明富的哥哥。

何明富（男，汉族，1986年9月24日出生，地址：云南省临沧市云县栗树乡大村上河自然村。身份证号：533523198609241272）于2021年9月11日意外死亡。根据中华人民共和国相关法律法规，并综合广东省、深圳市等地相关规定，经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下赔偿协议：

一、死者何明富的抢救医疗费、亲属丧葬费、亲属处理后事的住宿费、伙食费及其他费用，已由甲方全部支付。

二、经双方友好协商，甲方同意向乙方支付人民币1,100,000.00元（大写：壹佰壹拾万元整），作为一次性包干赔偿。此费用包括但不限于法律规定的因工死亡补助金、丧葬补助金、一次性供养亲属抚恤金、亲属往返的交通费、误工费、火化丧葬费用等所有相关赔偿费用。

三、付款方式及金额：上述第二条约定的赔偿费用，在双方签订本协议后，甲方支付乙方赔偿费用人民币500,000.00元（大写：伍拾万元整）；死者遗体火化及丧葬事宜办完后，甲方支付乙方赔偿费用人民币600,000.00元（大写：陆拾万元整）；甲方在收到乙方提供的户籍注销证明后即支付赔偿款50,000.00元（大写：伍万元）。以上所有款项，甲方通过银行转账方式支付乙方指定收款人，乙方在收到款项后向甲方出具书面收款收据。

乙方共同指定的收款人姓名：何德强
收款账户：6223691222744603
开户行：云南农村信用社临沧分行

四、双方签订本协议后，死者何明富的赔偿事宜即行终结，乙方不再向甲方、总包单位及工地所有相关单位主张任何权利。

五、乙方承诺：乙方全面协助配合甲方及总包单位处理相关保险理赔工作以及配合政府相关部门后续的调查工作。按甲方的要求提供相关资料包括但不限于委托书等，保险利益归甲方及总包单位所有。

六、乙方承诺：自本协议签订后，乙方不因本次赔偿补部分，少补部分等任何事由再向甲方主张增加赔偿或提出任何补偿，并自愿放弃就上述事由提起诉讼、诉讼的权利。

七、乙方确认如下事实：乙方确认自己为死者何明富的合法继承人，且有权代表死者何明富所有近亲属签订本协议。如乙方上述确认事实不属实，或乙方是受胁迫或其他违背意愿向甲方要求赔偿，由乙方自行处理，并承担所有相关责任。甲方有权追究乙方的责任，包括但不限于乙方需将上述赔偿款项全部退回甲方等。

八、甲乙双方在签订本协议前已仔细阅读并完全理解本协议的内容并愿意签署，在签署后不得反悔。

九、本协议经甲、乙双方签字或盖章之日起生效。任何一方必须严格遵守，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力。



乙方委托代理人：何德强

见证人签字：

签订日期：2021年9月14日



五、现场勘查及查验情况

（一）现场勘查情况

事故调查组聘请了专家对福田区妇儿医院项目施工作业现场 C 栋四楼、B 栋七楼、九楼进行勘查，并对关键部位和物体进行测量。现场勘查情况如下：

1、在 B 栋七楼南侧 13 轴交 F 轴柱位置发现一处悬挑层模板硬封闭缺失，其洞口（长为 1.84 米、宽为 0.51 米），在 C 栋四楼坠落点现场发现一块折断的模板与洞口的长度、宽度相符。



2、经过现场测量，B 栋七楼到 C 栋四楼地面的垂直距离为 14 米，C 栋四楼坠落点位置到墙体的水平距离为 2.1 米。根据现行国家规范《高处作业分级》GB/T3608-2008，坠落

高度 $5\text{m} < h \leq 15$ 米时，最大坠落半径 R 为 4 米，现场实际坠落半径为 2.1 米，符合规范规定的最大坠落半径范围内，故事发发现场吻合高坠的特征。



（二）查阅相关资料情况

1、悬挑脚手架方案

（1）《悬挑脚手架施工技术方案》编制、审核、审批流程齐全，并经监理单位审批通过。



(2) 悬挑梁设计计算书符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)——6.10.5 悬挑梁悬挑长度按设计确定、固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25 倍的要求；

(3) 脚手架大横杆距结构约 500mm，为外墙装饰预留工作面，与规范要求内立杆离装饰墙间距相符；

2、脚手架搭设

脚手架搭设前开展了相关安全技术交底。

3、脚手架验收

8月4日项目部组织搭设单位、监理单位开展联合验收，并给出验收通过结论。

班组（第三组）安全教育记录

GD42000301

工程名称：莆田妇幼保健院迁建工程总承包工程 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

教育等级	学时	教育内容	授课地点	授课人
第三级	24	安全技术操作规范	项目部会议室	何明富

教育内容：

1. 进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律；
2. 进入现场，必须佩戴安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品；
3. 凡本符合高处作业人员，一律禁止高空作业，严禁高空抛物，物件严禁随意抛掷；
4. 严禁使用未经安全验收的设施，遵守各项规章制度，工具必须入袋，物件严禁随意抛掷；
5. 施工现场必须有良好的通风条件，如在通风不良的场所进行作业时，必须采取通风措施，方可施工；
6. 施工现场必须有良好的照明条件，如在夜间作业时，必须采取照明措施，方可施工；
7. 施工现场必须有良好的防火措施，严禁在施工现场吸烟，严禁在施工现场使用明火；
8. 施工现场必须有良好的防尘措施，严禁在施工现场扬尘，严禁在施工现场使用大功率电锯；
9. 施工现场必须有良好的防噪措施，严禁在施工现场噪音超标时施工，严禁在施工现场使用大功率电锯。

授课人签名：何明富

授课人(签字)：何明富

2021年9月2日

新工人入场三级安全教育登记表

GD42000302

工程名称：莆田妇幼保健院迁建工程总承包工程 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

姓名	性别	出生年月	文化程度	家庭住址	入场日期	身份证号
何明富	男	1986	小学	莆田市城厢区		593503198609241272

三级安全教育内容	教育人	受教育人
进行安全基本知识、法规、规章教育，主要内容是： 1. 国家和企业的安全生产方针、政策； 2. 安全生产责任制、安全纪律； 3. 安全生产管理制度及重大事故的报告； 4. 发生安全事故时的抢救知识、排除隐患、保护现场及及时报告等。	签名：蔡建平	签名：何明富
进行安全技术操作规程和遵章守纪教育，主要内容是： 1. 本工种的安全技术操作规程； 2. 本工种(岗位)的安全操作规程； 3. 本工种的安全生产责任制； 4. 本工种的安全生产纪律； 5. 本工种的安全生产管理制度； 6. 本工种的安全生产操作规程。	签名：蔡建平	签名：何明富
进行本工种的安全生产操作规程及遵章守纪教育，主要内容是： 1. 本工种的安全生产操作规程； 2. 本工种的安全生产责任制； 3. 本工种的安全生产纪律； 4. 本工种的安全生产管理制度； 5. 本工种的安全生产操作规程。	签名：蔡建平	签名：何明富

(2) 项目部提供了对何某富的进行的安全交底。

悬挑脚手架搭设安全技术交底

GD42330301

施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

工程名称	分包分项工程	工种	交底人
莆田妇幼保健院迁建工程总承包工程	悬挑脚手架搭设	架子工	何明富

一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，特种作业人员必须持证上岗。

二、进入施工现场必须佩戴安全帽，系好下颚带，帽带必须系紧。

三、施工现场严禁吸烟，严禁酒后作业。

四、严禁酒后上岗，严禁操作与自己无关的设备。

五、悬挑脚手架(5m以上)必须设置剪刀撑，必须设置安全网，必须设置安全绳，必须设置安全钩。

六、悬挑脚手架的外围必须设置1.2m高的防护栏杆，并立挂密目安全网，下口封闭。

七、必须严格执行安全技术交底，每道工序不得超过100kg，并按规定要求进行验收。

八、悬挑脚手架向外围的伸出长度不得超过8米，且不得超过设计长度。

九、操作面下方5m左右必须设置安全网，必须设置安全绳。

十、悬挑脚手架的搭设和拆除要求，尤其是拆除部位的悬挑脚手架搭设，必须严格执行安全技术方案。

十一、悬挑脚手架搭设必须经过有关部门验收合格后方可使用。

十二、悬挑脚手架下方必须设置警戒区，禁止人员进入。

十三、悬挑脚手架每天必须进行安全检查，并做好检查记录。

十四、悬挑脚手架拆除前必须完成以下准备工作：

(一) 全面检查脚手架的扣件连接、立杆、横杆、剪刀撑是否齐全完好。

(二) 根据检查情况，补充完善施工组织设计中的拆除程序，经批准后方可实施。

(三) 拆除安全技术措施，应由单位总工程师再次进行技术交底。

(四) 清除脚手架上杂物及地面障碍物。

十五、拆除顺序应符合以下要求：

(一) 拆除顺序应由上而下进行，严禁上下同时作业。

(二) 所有连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆脚手架。

十六、拆除时应遵守以下要求：

(一) 各构配件必须逐块拆除，严禁整片拆除。

(二) 运至地面的构配件应按规定的要求及时检查、维修与保养，并按品种、规格随时码堆存放，置于干燥通风处，防止锈蚀。

(三) 拆除悬挑脚手架时，应设置警戒线和警戒标志，并设专人看守，严禁非操作人员入内。

十七、拆除悬挑脚手架的施工人员必须系好安全带。

十八、登高作业时必须有安全绳。

十九、现场补充交底内容：

监理单位(签字)：何明富

交底人(签字)：何明富

注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。

六、技术原因分析

B 栋七楼采取的是悬挑式脚手架，七楼面做为架体底层，采取的是模板硬封闭方式，B 栋七楼南侧 13 轴交 F 轴柱位置缺失模板位置，经查证是该层混凝土柱模板施工时将柱体周边硬封闭拆除，混凝土柱子浇注成型后拆除竖向模板，随之将柱体周围恢复到原来的硬封闭状态，致使模板松动的主要原因是作业工人在恢复硬封闭模板时对部分模板固定不牢。

七、事故类别分析

结合广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落。

八、事故原因及事故性质

综合以上，事故调查组认定造成此起事故的原因如下：

（一）事故原因

1、直接原因

何某富（死者）在从事临边高空作业过程中，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品（悬挂安全带）。

2、间接原因

深圳市哲昊建筑有限公司施工作业现场管理不到位，在恢复被拆除的硬封闭模板时部分模板固定不牢，致使存在安全隐患；未及时发现并制止何某富（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为。

（二）事故性质

事故调查组一致认定：“09·11”福田区妇儿医院建设

项目工地死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

九、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、深圳市哲昊建筑有限公司作为脚手架专业分包单位，未能认真履行企业安全生产主体责任，一是将用于硬封闭的模板拆除后在恢复时部分模板固定不牢，存在安全隐患；二是未及时发现并制止何某富（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为，对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

2、施工单位中国建筑第五工程局有限公司对施工作业现场安全管理不到位，未能及时发现专业分包单位在恢复被拆除的硬封闭模板时固定不牢而遗留下的安全隐患；未及时发现并制止何某富（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为，对事故发生负有次要管理责任。

建议由福田区住房和建设局依法对该公司进行处理。

另查，中国建筑第五工程局有限公司制定有《安全事故应急管理预案》，但《中华人民共和国安全生产法》规定企业要制定《生产安全事故应急救援预案》，建议由福田区住房和建设局督促中国建筑第五工程局有限公司依法依规对

该预案进行修改、完善。

3、监理单位深圳市中行建设工程顾问有限公司对施工作业现场安全管理不到位，未能及时发现专业分包单位在恢复被拆除的硬封闭模板时固定不牢而遗留下安全隐患；未及时发现并制止何某富（死者）在高空临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为，对事故发生负有次要管理责任。

建议由福田区住房和建设局依法对该公司进行处理。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、何某富（死者）在从事临边高空作业过程中，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品（悬挂安全带）导致高坠死亡，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、颜某，作为深圳市哲昊建筑有限公司的法定代表人，福田区妇儿医院建设项目脚手架施工专业分包单位的现场负责人，督促、检查本单位的安全生产工作履职不力，未及时发现并消除施工现场存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

3、邢某国，作为福田区妇儿医院建设项目的项目经理，督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有次要责任。

建议由福田区住房和建设局依法对其进行处理。

4、谢某，作为福田区妇儿医院建设项目的项目总监，

督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有次要责任。

建议由福田区住房和建设局依法对其进行处理。

十、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出建筑施工工地在施工作业过程中存在的不足，施工、监理及有关单位要严格按照相关建筑安全法律法规的要求，强化施工现场安全管理工作。

（一）落实施工作业现场分包单位的安全管理。深圳市哲昊建筑有限公司作为脚手架专业分包单位，务必认真落实企业的安全生产主体责任，一要认真贯彻执行有关安全生产的法律法规、作业标准和操作规程，进一步建立和完善各项安全生产规章制度，落实现场安全管理，及时发现、整改现场安全隐患，确保施工安全；二要认真吸取事故教训，强化施工作业人员安全管理，切实提高其安全意识，加强现场作业人员的安全风险防范意识。

（二）强化施工作业现场安全管理。中国建筑第五工程局有限公司作为项目的施工单位，应该严格落实企业主体责任，一要全面加强施工现场安全管理工作，查漏补缺，彻底排查、消除安全隐患；二要依法、依规、合理认真修改、调整及完善符合本项目实际情况的《生产安全事故应急救援预案》，并按预案要求加强实施；要强化安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全防护和自我保护意识。

（三）加强施工作业现场安全监理。深圳市中行建设工程顾问有限公司作为项目的监理单位，务必切实履行监理职

责，一要加强日常安全巡视和平行检验，及时制止施工人员的不安全行为，及时消除安全生产隐患。二要加大对《生产安全事故应急救援预案》的制定、审核力度，确保应急预案得以合法、合规、合理、科学地落实运行。

（四）加强政府部门行业主管单位对施工作业现场安全监管。福田区住房和建设局作为工程项目的行业主管部门，一要加强在建项目的施工现场安全监管力度，强化在建项目的安全管理工作。二要务必加大安全生产方面的宣传教育力度，将此事故传达到福田区监管的所有项目工地，要强化施工人员、现场人员的安全防护意识和自我保护意识，全力保障施工作业人员的生命安全，让各单位从事故中吸取教训，杜绝类似事故再次发生。

（五）督促代建单位履职尽责。华润（深圳）有限公司作为代建单位，在“时间紧、任务重”的情况下，要严格履行企业的安全生产主体责任，实施风险分级管控与隐患排查治理，加强对在建工程监管督查力度，将项目的安全生产工作放在首位，严抓落实。

“09·11”福田区妇儿医院建设项目工地死亡事故调查组

2021年11月10日